

Scheitern mit System Das Dublin-Verfahren funktioniert nicht. Kann es überhaupt eine europäische Asylreform geben?

Scheitern mit System; Das Dublin-Verfahren funktioniert nicht. Kann es überhaupt eine europäische Asylreform geben?

Der Tagesspiegel

Freitag 5. April 2019

Copyright 2019 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: POLITIK; S. 4; Ausg. 23789

Length: 961 words

Byline: Andrea Dernbach und Maria Fiedler

Body

Berlin - Was die Bundesregierung auf die Anfrage der Linken-Fraktion antwortete, war bezeichnend: Lediglich sechs unerlaubt nach Deutschland weitergereiste Zuwanderer brachte die Bundesrepublik 2018 nach Griechenland zurück. Dabei ist der Mittelmeerstaat eigentlich für die Asylverfahren derer zuständig, die in Griechenland erstmals europäischen Boden betreten haben. Doch Griechenland sträubt sich gegen dieses "Dublin-System" - und lehnte 97 Prozent aller Rücknahmeersuchen ab.

Dazu kommt: In Deutschland kamen 2018 mehr Zuwanderer an, als insgesamt in die EU einreisen. Das zeigt, wie stark die sogenannte "Sekundärmigration" ist - also das Phänomen, dass Menschen, die über die Mittelmeerstaaten nach Europa reisen, keineswegs in diesen Ländern bleiben. Dem Tagesspiegel liegt zudem eine Antwort auf eine schriftliche Frage der FDP-Abgeordneten Linda Teuteberg vor. Aus dieser geht hervor, dass 14 Prozent aller Menschen, die von Deutschland nach dem "Dublin-System" in ihre Erstaufnahmelande zurückgebracht werden, später wieder nach Deutschland einreisen.

Die Zahlen zeigen: Auch wenn weniger Menschen in Europa ankommen als zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, das Asylsystem funktioniert nicht. Und das, obwohl sich die EU seit Jahren darum bemüht, es zu reformieren. Woran hakt es?

"Das Dublin-System hat noch nie funktioniert", sagt Gerald Knaus, einer der besten Kenner des europäischen Asylsystems. "Zu keiner Zeit ist es gelungen, die Menschen in ihre Erstaufnahmestaaten zurückzuschicken. Aber solange vor 2014 die Zahlen der Ankommenden niedrig waren, hat kein Mitgliedsstaat wirklich ein Problem gehabt." Knaus ist der Erfinder des sogenannten "Türkei-Deals". Also des Abkommens, das vorsieht, dass Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei zurückgeschickt werden können. Im Gegenzug nimmt die EU syrische Flüchtlinge aus der Türkei auf und stellt der Türkei Geld zur Verfügung. Knaus sagt, wenn es um Verbesserungen beim Asylsystem gehe, verweise die Bundesregierung seit 2015 auf eine europäische Lösung. "Aber die EU-Kommission hat vier Jahre damit verbracht, realitätsferne Vorschläge zu machen."

Scheitern mit System Das Dublin-Verfahren funktioniert nicht. Kann es überhaupt eine europäische Asylreform geben?

Tatsächlich stockt die Arbeit an einer Reform des sogenannten Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) seit Jahren - und immer wieder an einem Streitpunkt: der Verteilung der Flüchtlinge zwischen den EU-Mitgliedstaaten beziehungsweise ihrer Unmöglichkeit. Ein hoher Beamter der Brüsseler Migrationsdirektion nannte das GEAS im Gespräch mit dem Tagesspiegel ein "Potemkinsches Dorf, das schon dem ersten Sturm nicht standhielt". Nach dem Höhepunkt der Migrationskrise ging die EU-Kommission an die Reparaturarbeit, die aber nicht besonders ehrgeizig ausfiel. Statt Vorschläge für eine Reform des Kernproblems - die Dublin-Verordnungen, die dem Staat nach der Ankunft von Geflüchteten auch die Verantwortung für deren Asylverfahren aufbürden - schlug sie lediglich Erleichterungen vor. Mit Hilfe eines "Fairness-Mechanismus" sollte besser und automatisiert festgestellt werden, welche Staaten besonders unter Druck standen und ihnen dann geholfen werden. Demgegenüber schlug das Europäische Parlament eine Grundrenovierung des Dublin-Systems vor, dessen Kernfehler es klar formulierte: "Dublin war nie gedacht, die Verantwortung zu teilen, sondern den einzelnen Mitgliedsstaaten Verantwortung für die Asylverfahren zuzuordnen."

Der riesige, kräfteaubende und unregierbare Verschiebepark, der das Dublin-System ist, wurde kürzlich wieder in einer Anfrage der Linksfaktion im Bundestag sichtbar. Zwischen den EU-Staaten gehen Anfragen hin und her, ob ein Migrant nicht in Wirklichkeit von den anderen aufgenommen werden müsste. Dass Griechenland im vergangenen Jahr fast alle Ersuchen Deutschlands ablehnte, geschah mit der Begründung, dass man entweder keine Unterbringungsmöglichkeiten für die Menschen habe oder zweifelte, ob sie wirklich über Griechenland eingereist waren. Umgekehrt wollte Athen 2139 Migranten an Deutschland loswerden, Berlin lehnte aber in 1496 Fällen ab. An Länder wie Ungarn gibt es ohnehin keine "Überstellungen", da Budapest seit Mai 2017 keinerlei Übernahmezusagen mehr macht.

Migrationsexperte Knaus glaubt, dass das Dublin-System gescheitert ist. Er sagt: "Es wird keine europäische Lösung aller 27 geben." Es brauche eine Koalition von Staaten, die bereit seien zu kooperieren und die mit Herkunftsländern in Westafrika Abkommen analog zum EU-Türkei-Deal schließen. Zudem schlägt Knaus Erstaufnahmeeinrichtungen an den EU-Außengrenzen vor, wo innerhalb von zwei Monaten über Asylanträge entschieden wird. Von hier aus könnten die angenommenen Asylbewerber innerhalb dieser europäischen Koalition verteilt werden. Deutschland und Frankreich sieht er dabei als enorm wichtige Akteure. Seinen "Merkel-Macron-Plan" hat er kürzlich auch im Elysée-Palast vorgestellt.

Auch die Grünen-Migrationspolitikerin Luise Amtsberg sagt: "Wir haben bereits 2015 gesehen, dass das Dublin-System nicht funktioniert. Es ist fahrlässig, daran festzuhalten." Aus ihrer Sicht ist es aber wichtig, mit allen Staaten im Gespräch zu bleiben, selbst wenn sie nur wenige Flüchtlinge aufnehmen. Man solle zudem positive Anreize setzen - zum Beispiel für Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen. "Es schafft Akzeptanz wenn von den durch die EU geförderten Maßnahmen vor Ort Geflüchtete und die heimische Bevölkerung profitieren."

Die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg ist dafür, weiter eine europäische Lösung anzustreben. Gleichzeitig müsse Deutschland an sich arbeiten. Viele Rücküberstellungen scheiterten auch deshalb, weil sie nicht innerhalb der vorgegebenen Frist von sechs Monaten erfolgen. "Es sendet ein fatales Signal und schadet der Akzeptanz des Asylsystems, wenn rechtsstaatliche Verfahren nicht konsequent durchgeführt werden", sagt Teuteberg.

Graphic

In Seenot. Europa bleibt das Ziel vieler Flüchtlinge. Diese Migranten wurden vor der libyschen Küste gerettet. Foto: Olmo Calvo/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Scheitern mit System Das Dublin-Verfahren funktioniert nicht. Kann es überhaupt eine europäische Asylreform geben?

Publication-Type: Zeitung

Subject: EUROPÄISCHE UNION (90%); POLITIK (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (75%)

Organization: EUROPEAN UNION (91%)

Geographic: BRÜSSEL, BELGIEN (59%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (96%); HAUPTSTADTREGION BRÜSSEL (74%); TÜRKEI (94%); EUROPA (93%); DEUTSCHLAND (90%); GRIECHENLAND (90%); SYRIEN (74%)

Load-Date: April 4, 2019

End of Document